

COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : LES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Définition du thème

En droit public, et plus particulièrement à l'intersection du droit constitutionnel, du droit international et du droit administratif, les traités et accords internationaux désignent des instruments juridiques formalisant des engagements écrits conclus entre des sujets du droit international (principalement les États souverains et les organisations internationales). Qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, ces actes manifestent la volonté des parties de produire des effets juridiques contraignants, régis par l'ordre international. D'un point de vue de la technique juridique, le terme « traité » est généralement réservé aux actes solennels soumis à ratification, tandis que le terme « accord » renvoie à des engagements en forme simplifiée, exécutoires dès leur signature. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Contexte historique

Le cadre juridique des engagements internationaux s'est structuré à l'époque moderne autour du principe de la souveraineté étatique, consacré par les Traités de Westphalie en 1648. Durant des siècles, la conclusion des traités relevait du droit de guerre et de paix (*jus ad bellum* et *jus tractatum*), constituant une prérogative exclusive et discrétionnaire des monarques ou des chefs d'État. Le droit international des traités est demeuré essentiellement coutumier jusqu'au milieu du XXe siècle, période marquée par un effort de codification sans précédent. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

L'étape majeure de cette codification est la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Ce texte fondamental, souvent qualifié de « traité des traités », a fixé les règles universelles relatives à la formation, à la validité, à l'interprétation et à l'extinction des engagements internationaux. En parallèle, l'avènement du constitutionnalisme écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a profondément modifié l'insertion de ces normes dans l'ordre interne. Les constitutions modernes ont encadré le pouvoir diplomatique de l'exécutif en imposant, pour certaines catégories de traités, l'autorisation préalable du Parlement ou du peuple souverain par la voie du référendum. [[1](#), [2](#), [3](#)]

Importance juridique et institutionnelle

Pour les étudiants de Licence 3 et les candidats aux concours administratifs de haut niveau (INSP, Affaires étrangères, Trésor, Impôts et Domaines, Douanes), la maîtrise de ce thème est indispensable pour appréhender la hiérarchie des normes et la légalité de l'action administrative. L'administration publique n'évolue plus dans un vase clos national. Les traités internationaux (tels que les accords de l'Organisation mondiale du commerce, les conventions de protection des droits de l'homme ou les traités d'intégration régionale) s'imposent à l'État et à ses services centraux et déconcentrés. Le juge administratif contrôle la conformité des actes de l'administration non seulement par rapport aux lois nationales, mais aussi par rapport aux engagements internationaux de l'État, faisant du droit conventionnel une source majeure et quotidienne du droit public interne. [[1](#), [2](#)]

Problématique

Comment le droit public contemporain organise-t-il l'introduction et la suprématie des traités et accords internationaux dans l'ordre juridique interne, tout en préservant la souveraineté de l'État et la primauté de la Constitution ? [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, nous examinerons dans une première partie la procédure d'introduction des traités dans l'ordre interne, entre souveraineté de l'exécutif et contrôle parlementaire. Puis, dans une deuxième partie, nous analyserons l'insertion des normes internationales dans la hiérarchie des normes et les modalités de leur application par le juge national. [\[1\]](#)

PREMIÈRE PARTIE : LA PROCÉDURE DE CONCLUSION ET D'INTRODUCTION DES TRAITÉS DANS L'ORDRE INTERNE

La conclusion d'un traité international résulte d'un processus complexe qui débute sur la scène diplomatique internationale et s'achève par des formalités de droit interne permettant à la norme internationale de devenir obligatoire pour l'État. [\[1\]](#)

A. La négociation et la distinction entre traités solennels et accords en forme simplifiée [\[1\]](#)

La phase initiale de formation des engagements internationaux relève par nature des compétences de la puissance exécutive, mais elle emprunte des voies juridiques différentes selon l'importance du texte.

La négociation d'un traité international est menée par les représentants de l'État, munis de « pleins pouvoirs » délivrés par les autorités constitutionnelles compétentes. En vertu de la pratique internationale et des textes constitutionnels, le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères sont réputés représenter l'État sans avoir à produire de pleins pouvoirs. Une fois le texte négocié et arrêté, les parties procèdent à son adoption et à son authentification par le biais de la signature, qui fige le contenu de l'engagement. [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[5\]](#)

C'est à ce stade que s'opère la distinction fondamentale entre les procédures. Pour les accords en forme simplifiée, la signature de l'autorité compétente (généralement le ministre ou un ambassadeur) suffit à lier définitivement l'État. À l'inverse, pour les traités solennels, la signature n'a qu'un effet conservatoire. L'engagement définitif de l'État requiert la ratification, qui est l'acte solennel par lequel le chef de l'État confirme le consentement de son pays à être lié par le traité. Cette dualité de procédures permet à l'administration d'agir avec célérité pour les accords techniques ou de coopération sectorielle, tout en réservant la solennité de la ratification aux choix géopolitiques majeurs. [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[5\]](#)

B. Le contrôle démocratique et l'autorisation de ratification

Le constitutionnalisme démocratique refuse de laisser à la seule autorité exécutive le pouvoir d'engager définitivement les finances, les frontières ou les droits des citoyens à travers des traités secrets ou discrétionnaires.

Les constitutions imposent une intervention obligatoire du Parlement (ou du peuple par référendum) avant que le chef de l'État ne puisse valablement ratifier un traité solennel. Les catégories de traités soumises à cette autorisation législative préalable sont énumérées de manière limitative par les textes constitutionnels (par exemple, l'article 53 de la Constitution française, ou des dispositions similaires dans les constitutions d'Afrique francophone). Il s'agit des traités de paix, des traités de commerce, des traités relatifs à l'organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de

l'État, de ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ou encore de ceux qui emportent cession, échange ou adjonction de territoire. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

Le Parlement vote alors une loi d'autorisation de ratification. Il convient de souligner une subtilité de droit public : cette loi n'est pas une loi ordinaire. Elle ne contient qu'un article unique autorisant le Président à ratifier le texte, sans que les parlementaires ne puissent modifier ou amender le contenu du traité lui-même. Si le traité contient des clauses politiquement ou juridiquement inacceptables pour le Parlement, celui-ci ne peut que refuser l'autorisation, ou inciter l'exécutif à formuler des « réserves », c'est-à-dire des déclarations unilatérales visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité à l'égard de l'État concerné, dans les limites autorisées par la Convention de Vienne de 1969. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

DEUXIÈME PARTIE : L'INSERTION DES TRAITÉS DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES ET LEUR APPLICATION

Une fois régulièrement introduit, le traité international doit trouver sa place au sein de la pyramide des normes internes. Cette insertion confronte l'État au choix entre le monisme et le dualisme, et détermine l'étendue du contrôle exercé par les juges nationaux. [\[1\]](#)

A. Le dualisme et le monisme face à la primauté constitutionnelle

Les théories juridiques divergent quant à la nature des rapports entre le droit international et le droit interne, emportant des conséquences directes sur la validité des traités devant les autorités administratives. [\[1\]](#)

La doctrine classique oppose deux grands modèles. Le modèle dualiste (historiquement porté par l'Italie et le Royaume-Uni) considère que l'ordre international et l'ordre interne sont totalement séparés et étanches. Pour qu'un traité international s'applique en droit interne, il ne suffit pas qu'il soit ratifié ; il doit être « réceptionné » ou transposé par une loi nationale qui en recopie le contenu. À l'inverse, le modèle moniste (adopté par la France, le Sénégal et de nombreuses démocraties de tradition civiliste) pose l'unité de l'ordonnement juridique. Dès qu'un traité est ratifié et publié, il pénètre immédiatement et de plein droit dans l'ordre interne pour y être appliqué par l'administration et les tribunaux. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Le statut hiérarchique du traité moniste est défini par la Constitution. L'article 55 de la Constitution française de 1958 énonce que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Cette supériorité est cependant soumise à une condition technique majeure : la clause de réciprocité, qui exige que le traité soit également appliqué par l'autre partie contractante. [\[1, 2, 3\]](#)

Toutefois, la doctrine et la jurisprudence s'accordent sur un point fondamental : cette primauté du traité ne s'exerce qu'à l'égard des lois. Dans l'ordre interne, la Constitution reste la norme suprême. Si un traité comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution (article 54). Les cours suprêmes nationales (Conseil d'État, arrêt *Sarran* de 1998 ; Cour de cassation, arrêt *Fraisie* de 2000) ont réaffirmé avec force que la supériorité conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas aux dispositions de nature constitutionnelle. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

B. Le contrôle de conventionalité et l'effet direct devant le juge administratif [\[1\]](#)

L'application effective des traités internationaux repose sur la vigilance des juridictions nationales, qui ont dû adapter leurs offices pour censurer les lois ou les actes administratifs contraires au droit conventionnel. [\[1\]](#)

Le premier verrou juridictionnel concerne le contrôle de conventionalité des lois. Pendant longtemps, le juge administratif refusait de censurer une loi contraire à un traité si la loi avait été adoptée après le traité, en application de l'écran législatif. Le tournant majeur intervient avec la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975, *Interruption volontaire de grossesse*, par laquelle le juge constitutionnel décline sa compétence pour contrôler la conformité des lois aux traités dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Il a appartenu aux juges ordinaires de s'emparer de ce contrôle. La Cour de cassation (arrêt *Société Café Jacques Vabre* de 1975) puis, de manière plus tardive, le Conseil d'État (arrêt *Nicolo* de 1989) ont accepté de procéder au contrôle de conventionalité. Désormais, si une loi nationale fait écran entre un traité et un acte administratif, le juge écarte la loi pour faire prévaloir le traité, bouleversant ainsi la tradition légicentriste. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Pour qu'un justiciable puisse valablement invoquer un traité international devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de l'administration, le texte conventionnel doit remplir la condition d'effet direct. Toutes les dispositions d'un traité ne sont pas directement applicables aux individus. Le Conseil d'État, dans son arrêt d'assemblée du 11 avril 2012, *GISTI*, a clarifié les critères de cette applicabilité. Une stipulation internationale est d'effet direct lorsque, d'une part, elle ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire interne pour produire des effets juridiques et que, d'autre part, elle ne crée pas seulement des obligations entre États mais confère directement des droits aux particuliers. Si ces conditions sont réunies, l'administration publique est tenue de respecter scrupuleusement le traité sous peine d'annulation de ses actes pour excès de pouvoir. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

CONCLUSION GÉNÉRALE

Bilan des principales idées

L'analyse des traités et accords internationaux met en lumière la porosité croissante du droit public interne face aux normes supranationales. Bien que l'initiative diplomatique demeure une prérogative majeure du pouvoir exécutif, le contrôle démocratique exercé par le Parlement à travers les lois d'autorisation de ratification garantit la légitimité des engagements de l'État. L'adoption du modèle moniste par de nombreuses constitutions contemporaines, combinée à la jurisprudence audacieuse des juges ordinaires qui opèrent le contrôle de conventionalité, assure la supériorité effective du droit international sur la loi nationale, modifiant en profondeur les sources de la légalité administrative.

Enjeux contemporains

Les enjeux contemporains se cristallisent autour de la multiplication des traités d'intégration régionale et de la prolifération de juridictions internationales spécialisées (Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union européenne, Cour de justice de l'UEMOA). Ces institutions créent un droit dérivé qui s'impose de manière immédiate et agressive au droit interne, bousculant les procédures législatives traditionnelles. De plus, l'émergence d'accords internationaux de "nouvelle génération" (portant sur le climat, le numérique ou le droit transnational des investissements) soulève des contestations démocratiques, les citoyens reprochant parfois à ces textes de lier les mains des gouvernements futurs au détriment des souverainetés populaires nationales. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

Perspectives d'évolution

L'évolution future du droit des traités s'oriente vers un approfondissement du dialogue des juges et vers une recherche constante d'articulation pacifiée entre les exigences de l'ordre international et les identités constitutionnelles nationales. L'État moderne ne peut plus se concevoir de manière autarcique ; sa souveraineté s'exprime désormais par sa capacité à négocier et à faire respecter des normes globales. Le défi majeur du droit public de demain sera de concilier la nécessaire intégration internationale indispensable pour répondre aux défis planétaires (climat, crises sanitaires, commerce mondial) avec le respect rigoureux des standards démocratiques internes, garantissant que les traités internationaux restent des instruments au service des citoyens et de l'État de droit. [[1](#), [2](#), [3](#)]